

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 717/2535 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ สิน เอเซีย
จำกัด

โจทก์

บริษัท บางกอก เจเนอรัลเพอร์โพส
จำกัด

ผู้ร้อง

บริษัท สยาม ราษฎร์ พรอปเพอร์ตีส
จำกัด กับพวก

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 86, มาตรา 226, มาตรา 296

ศาลมีคำสั่งงดสืบพยานจำเลยเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2531 ซึ่งเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา และมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยจำเลยมิได้โต้แย้งไว้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ ตาม ป.วิ.พ. มาตรา 226(2) ในการขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี มีผู้เสนอราคาสูงกว่าราคาประเมินจำเลยคัดค้านลอย ๆ ว่าเป็นราคาต่ำกว่าราคาประเมินของกรมที่ดิน แต่เมื่อราคาที่เสนอเป็นราคาเหมาะสมกับสภาพทรัพย์สิน การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินนั้นไปเป็นการใช้ดุลพินิจโดยสุจริต มิได้เป็นการแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีสมรู้กับโจทก์และผู้ร้องจำเลยจะขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดใหม่ โดยแสดงหนังสือรับรองราคาประเมินเข้ามาหาได้ไม่.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามยอมให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระ
เงิน 44,042,739.60 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม
ภายในหกเดือนนับแต่วันทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อมาจำเลยทั้งสองไม่
ยอมชำระหนี้ตามคำพิพากษาดังกล่าว โจทก์ขอให้บังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดียึด
ทรัพย์สินพิพาทของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นที่ดินโฉนดเลขที่ 444 ตำบลลาดพร้าวฝั่งเหนือ
อำเภอบางกะปิกรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างขายทอดตลาด เมื่อวันที่
7มิถุนายน 2531 ผู้ร้องเป็นผู้ซื้อได้ โดยให้ราคาสูงสุดเป็นเงิน39,500,000 บาท

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ยื่นคำแถลงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้
ทราบทรัพย์สินพิพาทมีราคาประเมินรวมทั้งสิ้น 51,388,701 บาท แต่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีก็ขายทอดตลาดให้แก่ผู้ร้องด้วยราคาเพียง 39,500,000 บาท ทั้ง ๆ ที่
จำเลยที่ 1 ได้คัดค้านในทันทีว่าขายราคาต่ำเกินไป ซึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีควรจะ
เลื่อนการขายทอดตลาดไปการกระทำของเจ้าพนักงานบังคับคดีแสดงถึงการกระทำ
อันเป็นการฉ้อฉลต่อจำเลยที่ 1 โดยสมคบกับโจทก์และผู้ร้องเพื่อให้ผู้ร้องซื้อ
ทรัพย์สินพิพาทของจำเลยที่ 1 ไปในราคาถูกกว่าราคาจริงถึง 11,000,000 บาท ขอให้
มีคำสั่งขายทอดตลาดใหม่

โจทก์และผู้ร้องซึ่งเป็นผู้ซื้อทรัพย์สินจากการขายทอดตลาดของศาลคัดค้าน
ทำนองเดียวกันว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท
โดยสุจริตตามวิธีการและระเบียบปฏิบัติทั้งราคาและผู้ร้องซื้อได้ก็สูงกว่าราคาประเมิน
ของเจ้าพนักงานบังคับคดี ไม่มีการร่วมมือกันฉ้อฉลเพื่อให้ผู้ร้องซื้อได้ในราคาถูกขอ
ให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้ทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษา มีบุคคลภายนอกเข้าสู่วราคาโดยชอบ และให้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ ไม่มีพฤติการณ์ส่อให้เห็นว่า ผู้ซื้อสมรู้กันกดราคาการขายทอดตลาดสมบูรณ์ตามระเบียบแล้ว จึงสั่งให้ขายใหม่ไม่ได้ ให้ยกคำร้องของจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่าจำเลยที่ 1 ยังติดใจสืบผู้อำนวยการสำนักงานกลางประเมินราคาทรัพย์สินกรมที่ดิน แต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งตัดพยานจำเลยที่ 1 ขอให้ศาลฎีกามีคำสั่งย้อนสำนวนไปให้ศาลชั้นต้นสืบพยานจำเลยที่ 1 ที่เหลือนั้นได้ความว่า ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้งดสืบพยานจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2531 และมีคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีในวันที่ 1 ธันวาคม 2531 โดยจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งไว้แต่อย่างใด เห็นว่าคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลยที่ 1 ดังกล่าวเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณา เมื่อจำเลยที่ 1 มิได้โต้แย้งไว้โดยมีโอกาที่จะโต้แย้งได้ จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 226(2) แม้ศาลอุทธรณ์จะวินิจฉัยให้ก็เป็นการไม่ชอบศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ที่จำเลยที่ 1 ฎีกาขอต่อไปว่า จำเลยที่ 1 คัดค้านราคาประเมินของเจ้าพนักงานบังคับคดีและมีหนังสือรับรองราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินเอกสารหมายเลข ร.2 มาแสดง โจทก์มิได้คัดค้านต้องถือว่าราคาที่ดินตามหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมายเลข ร.2 ถูกต้องและเป็นบรรทัดฐานในการขาย ทั้งราคาประเมินของเจ้าพนักงานที่ดินก็เป็นที่ยุ้จักกันทั่วไปว่ามีค่าประมาณร้อยละ 70 ของราคาที่แท้จริง

ทรัพย์สินพิพาทควรมีราคาแท้จริงไม่น้อยกว่า 65,000,000 บาท หากเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่มีส่วนรู้เห็นกับโจทก์ก็ควรจะเลื่อนการขายทอดตลาดไปนั้น ได้ความตามทางใต้สวนประกอบกับรายงานของเจ้าพนักงานบังคับคดี รายงานข้อเท็จจริงในการบังคับคดีต่อศาลว่าเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2531 ผู้แทนโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดทรัพย์สินพิพาทของจำเลยที่ 1 ได้ประเมินราคาไว้ 34,910,000 บาท ได้แจ้งการยึดและราคาประเมินทรัพย์สินพิพาทที่ยึดให้จำเลยที่ 1 ทราบโดยชอบแล้ว เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2531 ในวันขายทอดตลาดปรากฏว่าโจทก์และจำเลยที่ 1 มาฟังการขาย มีผู้สนใจเข้าฟังการขาย 40 คนและมีผู้เข้าสู้ราคา 5 คน ผู้ร้องเป็นผู้เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน 39,500,000 บาท จำเลยที่ 1 อ้างว่าราคาต่ำ ราคาประเมินทรัพย์สินพิพาทของทางราชการเปลี่ยนแปลงไปโดยประเมินราคาปัจจุบันไว้ 51,000,000 บาทเศษ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าราคาที่เสนอสูงกว่าราคาประเมินและราคาประเมินนี้ได้แจ้งให้จำเลยที่ 1 ทราบในชั้นยึดทรัพย์แล้ว แต่จำเลยที่ 1 ไม่ได้คัดค้าน ราคาที่เสนอเป็นราคาที่เหมาะสมกับสภาพทรัพย์สินพิพาท จึงได้เคาะไม้ขายไปในราคาดังกล่าวเห็นว่าจำเลยที่ 1 คัดค้านการขายว่าราคาต่ำกว่าราคาประเมินทุนทรัพย์สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและอ้างว่าราคาประเมินตามหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมาย ร.2 ต้องถือเป็นบรรทัดฐานในการขาย แต่วันขายทอดตลาดนั้นจำเลยที่ 1 อ้างราคาประเมินของทางราชการโดยไม่มีหลักฐานมาแสดงต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เป็นการกล่าวอ้างลอย ๆ ในการขายทอดตลาดมีผู้มาฟังการขายถึง 40 คน และมีผู้เข้าสู้ราคา 5 คน เมื่อไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีผู้ขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทของจำเลยที่ 1 ได้ทำการฝ่าฝืนต่อบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดีตามคำพิพากษาทั้งมีบุคคลภายนอกเข้าสู้ราคาโดยชอบ เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นว่าผู้สู้ราคาสูงกว่าราคาที่ประเมินไว้ และเป็นราคาเหมาะสมกับสภาพทรัพย์สินพิพาท จึงขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปเป็นการใช้ดุลพินิจโดย

สุจริต มิได้เป็นการแสดงว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีสมรู้กับโจทก์และผู้ร้อง ถือได้ว่าการ
ขายทอดตลาดสมบูรณ์แล้ว จำเลยที่ 1 จะขอให้ศาลสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาท
ใหม่ โดยแสดงหนังสือรับรองราคาประเมินเอกสารหมาย ร.2 เข้ามาหาได้ไม่"

พิพากษายืน.

(สมพงษ์ สอนิเถร-ถาวร ตันตราภรณ์-สุเทพ กิจสวัสดิ์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ